

경고 · 주의 요구 및 통보

제 목 근태관리 부적정
대 상 자 책임연구원 정OO 등 14명, 인사혁신실(소관부서)
내 용

1. 업무개요

연구원 소속 직원은 직무를 수행하면서 연구원에서 정한 근태기준에 따라 소정근로시간, 공동근로시간 및 일 근로시간을 준수하여 근무태만이 발생하지 않도록 하고 있으며, 인사혁신실은 복무관리 소관부서로 직원의 근무시간, 근태, 휴가 등을 관리하도록 하고 있다.

또한, 직원의 근태는 본인이 직접 근무시간을 등록하여 관리하고 있으며, 소속부서장의 근무관리 하에 인사혁신실의 근태관리시스템을 통해 근태관리와 복무관리가 이루어지고 있다.

한편, 인사혁신실은 유연근로제 운영과 관련하여 「2022 유연근로제 안내 매뉴얼」을 원내 배포(2022. 9.30.)하고, 「유연근무제 운용기준」을 제정(2022. 10. 1.)하여 업무에 적용하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

연구원 「취업규칙」 제5조(근무시간) 제2항에 따르면 정규 근무시각은 오전 9시, 종무시각은 오후 6시를 원칙으로 하되, 선택적 근로시간제도¹⁾ 등을 따르거나 원장의 승인을 받아 출·퇴근시각을 변경할 수 있으며, 같은 규칙 제5조(근무시간) 제7항에 따르면 직원은 본인의 복무 기록관리를 위하여 연구원이 정한 방식에 따라 출근 및 퇴근시각을 등록하여야 한다.

또한, 같은 규칙 제33조(출장) 제1항에 따르면 연구원은 필요에 따라 직원에게 국내 또는 해외에 출장을 명할 수 있다.

1) 2주 단위로 정해진 총 근로시간 범위 내에서 직원이 일정한 요건 하에 업무의 시작과 종료 시각, 1일의 근로시간을 유연하게 근무하는 제도

연구원 「인사관리규정」 제29조의 2(직장이탈금지)에 따르면 직원은 소속 부서장의 허가 또는 정당한 이유없이 직장을 이탈하지 못한다.

연구원 「시간선택제 근무운영기준」 제6조(신청사유)에 따르면 육아기 근로시간 단축 및 미취학 자녀의 양육 또는 학령기 자녀의 교육 등을 위해 단시간 근로직원으로 전환된 직원은 일 근로시간²⁾과 출·퇴근시간을 정하고, 같은 기준 제21조(근로시간 등)에 따라 1일 단위로 근무시간을 준수하여야 한다.

연구원 「유연근무제 운영기준」 제19조(공동근로시간대) 및 제20조(선택근로시간대)에 따르면 선택적 근로시간제 직원은 [표1]과 같이 공동근로시간대³⁾를 필수근무시간으로 지켜야 하고, 선택근로시간대⁴⁾를 탄력적 근무시간으로 운용할 수 있다.

또한, 같은 기준 제16조(근로시간 산정기준)에 따르면 선택적 근로시간제 직원은 2주를 정산단위로 총근로시간⁵⁾을 준수하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 같은 기준 제18조(근로가능시간)에 따르면 1일 최대 근로가능시간은 10시간으로 하고 있으며, 같은 기준 제15조(근로시간 기록)에 따르면 휴가, 출장 등의 경우 표준근로시간(1일 8시간)을 근무한 것으로 인정하고 있다.

[표1] 공동근로시간대 및 선택근로시간대

구 분	월요일	화~목요일	금요일
공동 근로시간대	13시~15시 (2시간)	10시~15시 (4시간)	10시~12시 (2시간)
선택 근로시간대 (출/퇴근 시간)	6시~13시 및 15시~22시	6시~10시 및 15시~22시	6시~10시 및 12시~22시
공휴일 주간	월요일부터 금요일까지 기간 중 휴일이 3일 이하인 경우, 첫 근무일은 월요일 공동근로시간대를 따르고, 마지막 근무일은 금요일 공동근로시간대를 따름		

연구원 「유연근무제 운영기준」 제22조(적용대상)에 따르면 재량 근로시간제는 평가요령 제4조(평가대상부서의 구분) 및 제5조(평가항목 및 배점)에서 정한

2) 단시간 근로직원이 매일 의무적으로 근무해야 하는 시간

3) 선택적 근로시간제에서 1일 근로가능시간대 중 직원이 의무적으로 근로해야 하는 시간대

4) 선택적 근로시간제에서 1일 근로가능시간대 중 직원이 선택하여 근로할 수 있는 시간대

5) 선택적 근로시간제에서 정산기간 동안 근로해야 할 총 근로시간(1일 소정근로시간 X 5일 X 2주)

연구부서와 정책업무를 수행하는 부서의 소속 직원을 적용대상으로 하며, 재량 근로시간제 직원은 같은 기준 제26조(근로시간 산정)에 따르면 1일 8시간, 1주 40시간 근로한 것으로 본다.

또한, 같은 기준 제27조(근로시간 및 복무관리)에 따르면 재량 근로시간제 직원은 1주 5일의 소정근로일을 준수하여야 하며, 출퇴근시간 및 휴게시간은 본인의 재량으로 결정하되, 소정근로일에 출근기록을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데도, 책임연구원 정OO 등 14명은 2023년 3월부터 5월까지 근무하면서 [표2]와 같이 근태기준을 위반하였다.

[표2] 근태위반 인원 및 건수 총괄표

구 분	소정근로시간 위반	공동근로시간 위반	일 근로시간 위반	출장신청 위반	합 계
인원	8명	4명	2명	2명	14명 (중복 제외)
건수	11건	5건	3건	4건	23건

소정근로시간 위반직원 8명 중 책임연구원 정OO 등 3명은 재량 근로시간제 직원으로 1주 5일의 출근기록을 하여야 하나, [표3]과 같이 해당 기준일에 출근기록을 하지 않아, 해당 기준일이 포함된 주의 소정근로시간(1주 40시간)을 준수하지 못하였으며, 위반직원 8명 중 책임행정원 김OO 등 5명은 선택적 근로시간제 직원으로 [표4]와 같이 2주 단위의 소정근로시간(2주 80시간 기준)을 준수하지 못하였다.

[표3] 소정근로시간 위반 현황(재량 근로시간제)

부서	직급	성명	근무일 (기준일)	요일	카드키 (출근기록)		일근무 시간	위반내역	위반시간
					최초	최종			
미OOOOOOOO	책임급	정OO	20230512	금요일	×	×	0:00	출근기록 미실시	8시간
위OOOO	선임급	채OO	20230331	금요일	×	×	0:00	출근기록 미실시	8시간
기OOOO	원급	원OO	20230503	수요일	×	×	0:00	출근기록 미실시	8시간

[표4] 소정근로시간 위반 현황(선택적 근로시간제)

부서	직급	성명	소정근로시간 (2주)	근무기간 (2주)	근무시간 (2주)	위반시간 (건별)	위반시간 (합)
자OOOO	책임급	김OO	68시간	20230529~20230609	66시간 01분	1시간 59분	1시간 59분
KOOOOOOO	선임급	김OO	80시간	20230501~20230512	79시간 48분	12분	12분
UOOOOO	원급	이OO	80시간	20230220~20230303	79시간 27분	33분	5시간 18분
				20230320~20230331	79시간 06분	54분	
				20230417~20230428	76시간 09분	3시간 51분	
UOOOOO	원급	조OO	80시간	20230220~20230303	79시간 27분	33분	2시간 23분
				20230515~20230526	78시간 10분	1시간 50분	
시OOOOOO	2급 행정원	하OO	64시간	20230529~20230609	60시간 14분	3시간 46분	3시간 46분

※ 책임행정원 김OO은 임금피크제 2차 대상자로 근무시간을 85% 적용됨(소정근로시간 2주 68시간)

※ 2급 행정원 하OO은 정년후재고용 1~2차 대상자로 근무시간을 80% 적용됨(소정근로시간 2주 64시간)

※ 위반시간 10분 이내 개별 건 제외

공동근로시간 위반직원인 책임행정원 김OO 등 4명은 연구원에서 정한 공동근로시간대(월요일 : 13시~15시, 화~목요일 : 10시~15시, 금요일 : 10시~12시)를 준수하지 못하고 출·퇴근을 하여 [표5]와 같이 근태를 위반하였다.

[표5] 공동근로시간 위반 현황

부서	직급	성명	근무일 (기준일)	요일	공동근로시간		출퇴근시간		위반 시간 (건별)	위반 시간 (합)
					시작	종료	출근	퇴근		
자OOOO	책임급	김OO	20230414	금요일	10:00	12:00	7:27	11:49	11분	71분
			20230531	수요일	10:00	14:00	7:41	12:30	60분 ⁶⁾	
KOOO OOOO	책임급	이OO	20230315	수요일	10:00	15:00	10:12	19:26	12분	12분
기O OOOO	선임급	김OO	20230405	수요일	10:00	15:00	11:09	18:26	69분	69분
UOO OOO	원급	조OO	20230411	화요일	10:00	15:00	10:13	18:05	13분	13분

※ 위반시간 10분 이내 개별 건 제외

6) 매월 마지막주 수요일(봉사의날)의 공동근로시간대는 10~14시임

일 근로시간 위반직원인 4급 행정원 안OO 등 2명은 [표6]과 같이 단축근로자 전환시 정한 일단위 근로시간을 준수하지 못하였다.

[표6] 일 근로시간 위반 현황

부서	직급	성명	근무일 (기준일)	요일	일근로기준 (6시간, 단축)		출퇴근시간		일 근로 시간	위반 시간 (건별)	위반 시간 (합)
					시작	종료	출근	퇴근			
연OOOO OOO	4급 행정원	안OO	20230504	목요일	09:00	16:00	9:40	16:04	5:24	36분	66분
			20230511	목요일	09:00	16:00	9:31	16:01	5:30	30분	
연OOOO OOO	4급 행정원	유OO	20230502	화요일	09:00	16:00	8:42	15:43	5:43	17분	17분

※ 위반시간 10분 이내 개별 건 제외

출장신청 위반직원인 책임연구원 임OO 등 2명은 출장 시 연구원에 출장신청을 하지 않아 [표7]과 같이 근태위반을 하였다.

[표7] 출장신청 위반 현황

부서	직급	성명	근무일 (기준일)	요일	카드키 (출근기록)		출장 신청	출장내역
					최초	최종		
소OOOOOOOO	책임급	임OO	20230323	목요일	×	×	×	항공우주분야 여성저변확대방안 도출 워크숍 참석 (IBS 과학문화센터, 항우연/천문연 대상)
			20230324	금요일	×	×	×	
UOOOOO	책임급	오OO	20230418	화요일	×	×	×	K-UAM GC 2단계 수서역 인근 공역 사용 협의 (서울비행장)
			20230515	월요일	×	×	×	K-UAM 핵심기술개발 에타 관련 설명 (서울메트로타워)

4. 관련자 의견

상기 근태기준 위반자 총 14명 중, 선임연구원 채OO 등 4명은 휴가 또는 출장신청을 누락하는 등 착오에 의해 근태기준을 위반하는 결과를 초래했다고 진술하고 있지만, 근태기준의 위반사실이 명백하여 인정할 수 없다.

조치할 사항 인사혁신실장은

- ① 2023년 3월부터 5월까지 **소정근로시간** 근태를 점검한 결과, 「취업규칙」 제5조(근무시간) 및 「유연근무제 운영기준」 제27조(근로시간 및 복무관리)를 위반하여 소정근로시간을 1시간 초과 위반한 책임연구원 정OO 등 3명에 대해 “**경고**” 를, 「유연근무제 운영기준」 제16조(근로시간 산정기준)를 위반한 5명 중, 소정근로시간을 1시간 초과 위반한 책임행정원 김OO 등 4명에 대해 “**경고**” 를, 1시간 이내 위반한 선임기술원 김OO에 대해 “**주의**” 조치하시기 바랍니다. (**경고, 주의**)

[관련자]

No.	부서	직급	성명	조치사항
1	미OOOOOOO	책임급	정OO	경고
2	위OOOO	선임급	채OO	경고
3	기OOOO	원급	원OO	경고
4	자OOOO	책임급	김OO	경고
5	KOOOOOOO	선임급	김OO	주의
6	UOOOOO	원급	이OO	경고
7	UOOOOO	원급	조OO	경고
8	시OOOOOO	2급 행정원	하OO	경고

- ② 2023년 3월부터 5월까지 **공동근로시간** 근태를 점검한 결과, 「유연근무제 운영기준」 제19조(공동근로시간대)를 위반한 4명 중, 공동근로시간을 1시간 초과 위반한 책임행정원 김OO 등 2명에 대해 “**경고**” 를, 1시간 이내 위반한 책임행정원 이OO 등 2명에 대해 “**주의**” 조치 하시기 바랍니다. (**경고, 주의**)

[관련자]

No.	부서	직급	성명	조치사항
1	자OOOO	책임급	김OO	경고
2	KOOOOOOO	책임급	이OO	주의
3	기OOOOO	선임급	김OO	경고
4	UOOOOO	원급	조OO	주의

- ③ 2023년 3월부터 5월까지 일 근로시간 근태를 점검한 결과, 「시간선택제 근무 운영기준」 제21조(근로시간 등)를 위반한 2명 중, 일 근로시간을 1시간 초과 위반한 4급 행정원 안OO에게는 “경고” 를, 1시간 이내 위반한 유OO에게는 “주의” 조치하시기 바랍니다. (경고, 주의)

[관련자]

No.	부서	직급	성명	조치사항
1	연OOOOOOOO	4급 행정원	안OO	경고
2	연OOOOOOOO	4급 행정원	유OO	주의

- ④ 2023년 3월부터 5월까지 근태를 점검한 결과, 「유연근무제 운영기준」 제27조 (근로시간 및 복무관리) 및 「취업규칙」 제33조(출장)을 위반하여 출장신청 의무를 위반한 책임연구원 임OO 등 2명에 대해 “경고” 조치하시기 바랍니다. (경고)

[관련자]

No.	부서	직급	성명	조치사항
1	소OOOOOOOO	책임급	임OO	경고
2	UOOOOOO	책임급	오OO	경고

- ⑤ 이번 개인근태 복무감사를 통한 근태기준 위반사례를 공유하고, 재발방지를 위해 근태관리기준을 주기적으로 공지하시기 바랍니다. (통보)